

SỞ TƯ PHÁP KHÁNH HÒA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101/QĐ-ĐG

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phiên đấu giá áp dụng cho
Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2024/HĐĐG ngày 14/8/2024
(Kèm theo Phụ lục số 04 ngày 27/02/2025)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2024/HĐĐG ngày 14/8/2024 (Kèm theo Phụ lục số 04 ngày 27/02/2025) được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phiên đấu giá áp dụng đối với tài sản đấu giá theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2024/HĐĐG ngày 14/8/2024 (Kèm theo Phụ lục số 04 ngày 27/02/2025) được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Niêm yết tại Trung tâm;
- Trang TTĐT chuyên ngành về ĐGTS;
- Người tham gia đấu giá;
- Người có tài sản đấu giá;
- Lưu: VT, HS.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bích Phượng

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-ĐG ngày 28/02/2024 của
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đối với tài sản đấu giá theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2024/HĐĐG ngày 14/8/2024 (Kèm theo Phụ lục số 04 ngày 27/02/2025).

2. Đối tượng điều chỉnh: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2024/HĐĐG ngày 14/8/2024 (Kèm theo Phụ lục số 04 ngày 27/02/2025) do Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện.

3. Trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản được đấu giá để thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại (căn cứ theo khoản 12 Điều 1 của Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự).

Điều 2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

1. Tài sản đấu giá: **Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Tổ dân phố Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thuộc thửa đất số 537, tờ bản đồ số 32 (Đã cập nhật biến động ngày 24/5/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân).**

a) Đặc điểm của tài sản:

*** Đất**

- Diện tích thửa đất: 578,9 m²;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 709387, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS01351 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/3/2019 cho bà Nguyễn Thị Dung và đã được Chi nhánh Văn phòng đất đai tại huyện Cam Lâm cập nhật biến động ngày 24/5/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân;

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm;

- Thời hạn sử dụng: đến ngày 01/8/2050;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất;
- Ghi chú: Ngày 10/4/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm xác nhận chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại đô thị với diện tích 578,9m²;
- Thông tin quy hoạch:
 - + Theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm: Thửa đất có 1,7m² thuộc quy hoạch giao thông và 577,2m² thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị (ODT).
 - + Theo Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) thị trấn Cam Đức đến năm 2025: Thửa đất có 1,7 m² thuộc quy hoạch giao thông và 577,2m² thuộc quy hoạch đất ở.

*** Tài sản trên đất**

- Hàng rào xây bằng gạch tablo 03 lớp, cao 60 cm, chiều dài: 54,42 m². Chất lượng còn lại: 70%.
- 03 cây xoài canh nông, tuổi đời khoảng 05-10 năm, cây cao khoảng 6-8m, đường kính khoảng 25-60cm, đang phát triển bình thường.
- b) Nguồn gốc của tài sản; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:
 - Đây là tài sản do cơ quan thi hành án đề nghị đấu giá để thi hành án theo quy định của pháp luật.
 - Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 709387, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS01351 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/3/2019 cho bà Nguyễn Thị Dung và đã được Chi nhánh Văn phòng đất đai tại huyện Cam Lâm cập nhật biến động ngày 24/5/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân.

2. Giá khởi điểm: **6.402.135.262 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm sáu mươi hai đồng).**

3. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm trích tiền bán tài sản để nộp các khoản thuế về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có). Người mua được

tài sản đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, chịu phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, chịu các khoản phí, lệ phí theo quy định và thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Điều 3. Trình tự thời gian và địa điểm tiến hành các thủ tục đấu giá tài sản

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 03/3/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 03/3/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 18/3/2025.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiền đặt trước

1. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **600.000 đồng**;

2. Tiền đặt trước: **1.200.000.000 đồng**;

3. Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa. Số tài khoản: 4700211000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

Lưu ý: phần Nội dung nộp ghi rõ tên cá nhân hoặc tên đơn vị nộp tiền, lý do nộp tiền. Ví dụ: **Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tổ dân phố Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.**

4. Trung tâm có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Quy chế này.

5. Trường hợp phiên đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước đã nộp.

Điều 5. Bước giá

1. Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2. Bước giá do người có tài sản quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

3. Giá trả hợp lệ: giá trả ít nhất phải bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề ít nhất 1 bước giá; trường hợp người trả giá đầu tiên trả cao hơn giá khởi điểm thì phải bằng giá khởi điểm cộng với bước giá.

4. Giá trả không hợp lệ: là giá trả thấp hơn giá khởi điểm. Người trả giá sau trả giá thấp hơn người trả giá trước liền kề và trả không đúng bằng bước giá hoặc người trả giá đầu tiên trả thấp hơn giá khởi điểm cộng với bước giá.

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cụ thể không thuộc các trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

2. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);
- + Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (*nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu*);
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (*nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu*);
- + Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (*nếu có*).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp một khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Rút hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

1. Người tham gia đấu giá được quyền rút hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký mà Trung tâm đã thông báo và được hoàn trả khoản tiền đặt trước.
2. Người tham gia đấu giá không được rút hồ sơ đăng ký sau khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.
2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
3. Trình tự trả giá được thực hiện như sau:
 - a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
 - b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
 - c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
 - d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 9. Rút lại giá đã trả

1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.
2. Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 10. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá không được tiếp tục tham gia đấu giá nếu có vi phạm sau:

1. Không có mặt đúng giờ tại phiên đấu giá.

2. Có mặt tại phiên đấu giá nhưng: Xin rút không tham gia đấu giá; trả giá dưới giá khởi điểm; trả thấp hơn bước giá đã được công bố.

3. Trao đổi với người tham gia đấu giá khác; sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông, thông tin liên lạc trong phòng đấu giá.

4. Có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;”;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

d) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

5. Rút lại giá đã trả.

6. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Điều 12. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

4. Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 13. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

1. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá do tổ chức hành nghề đấu giá chuyển giao theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

3. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người mua được tài sản đấu giá phải nộp số tiền còn lại vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

4. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Bàn giao tài sản đấu giá; trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá.

1. Thời hạn giao tài sản đã đấu giá: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản (Tổ dân phố Bãi Giếng Nam, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

3. Trung tâm không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá phải xem tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm khi mua được tài sản đấu giá.

Điều 15. Nội quy phiên đấu giá tài sản.

Tại phiên đấu giá, người đã đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện các quy định sau:

1. Người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ, đúng địa điểm được mời; trang phục và tác phong lịch sự.
2. Xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu; Giấy mời và Giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có) khi được yêu cầu.
3. Không được dẫn người khác cùng đi vào phòng đấu giá nếu không được sự đồng ý của Đấu giá viên; không tự ý rời khỏi phòng đấu giá.
4. Không được sử dụng điện thoại di động hoặc các phương tiện truyền thông trong phòng đấu giá nếu không được sự đồng ý của Đấu giá viên.
5. Không mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá.
6. Không sử dụng các chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá...) khi đến tham gia đấu giá.
7. Không nói chuyện, trao đổi, bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá.

Điều 16. Trách nhiệm thực hiện Quy chế

Quy chế này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành. Viên chức, người lao động Trung tâm, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này. Các quy định liên quan đến đấu giá tài sản không quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản./.

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-ĐG ngày 28/02/2024 của
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đối với tài sản đấu giá theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2024/HĐĐG ngày 14/8/2024 (Kèm theo Phụ lục số 04 ngày 27/02/2025).

2. Đối tượng điều chỉnh: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/2024/HĐĐG ngày 14/8/2024 (Kèm theo Phụ lục số 04 ngày 27/02/2025) do Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện.

3. Trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản được đấu giá để thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại (căn cứ theo khoản 12 Điều 1 của Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự).

Điều 2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

1. Tài sản đấu giá: **Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thuộc thửa đất số 1305, tờ bản đồ số 4 (Đã cập nhật biến động ngày 13/9/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân).**

a) Đặc điểm của tài sản:

*** Đất**

- Diện tích thửa đất: 370,5 m²;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 461414, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS00394 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 07/5/2019 cho bà Lương Thị Thu Hằng và đã được Chi nhánh Văn phòng đất đai tại huyện Diên Khánh cập nhật biến động ngày 13/9/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân;

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thông tin quy hoạch:

+ Theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Diên Khánh và Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024: Thửa đất có 32,4m² thuộc quy hoạch giao thông và 338,1m² thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị (ODT).

+ Theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND huyện Diên Khánh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Diên Phước, huyện Diên Khánh: Thửa đất có 32,4m² thuộc quy hoạch giao thông và 338,1m² thuộc quy hoạch đất trồng cây hàng năm.

b) Nguồn gốc của tài sản; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:

- Đây là tài sản do cơ quan thi hành án đề nghị đấu giá để thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 461414, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS00394 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 07/5/2019 cho bà Lương Thị Thu Hằng và đã được Chi nhánh Văn phòng đất đai tại huyện Diên Khánh cập nhật biến động ngày 13/9/2019 cho ông Nguyễn Kiều Tân.

2. Giá khởi điểm: **3.129.822.991 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, Một trăm hai mươi chín triệu, tám trăm hai mươi hai ngàn, chín trăm chín mươi một đồng).**

3. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm trích tiền bán tài sản để nộp các khoản thuế về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, chịu phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, chịu các khoản phí, lệ phí theo quy định và thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Điều 3. Trình tự thời gian và địa điểm tiến hành các thủ tục đấu giá tài sản

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá: Thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 03/3/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 03/3/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 18/3/2025.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiền đặt trước

1. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **400.000 đồng**;

2. Tiền đặt trước: **620.000.000 đồng**;

3. Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa. Số tài khoản: 4700211000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

Lưu ý: phần Nội dung nộp ghi rõ tên cá nhân hoặc tên đơn vị nộp tiền, lý do nộp tiền. Ví dụ: **Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.**

4. Trung tâm có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Quy chế này.

5. Trường hợp phiên đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước đã nộp.

Điều 5. Bước giá

1. Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2. Bước giá do người có tài sản quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

3. Giá trả hợp lệ: giá trả ít nhất phải bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề ít nhất 1 bước giá; trường hợp người trả giá đầu tiên trả cao hơn giá khởi điểm thì phải bằng giá khởi điểm cộng với bước giá.

4. Giá trả không hợp lệ: là giá trả thấp hơn giá khởi điểm. Người trả giá sau trả giá thấp hơn người trả giá trước liền kề và trả không đúng bằng bước giá hoặc người trả giá đầu tiên trả thấp hơn giá khởi điểm cộng với bước giá.

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cụ thể không thuộc các trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

2. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);
- + Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (*nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu*);
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (*nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu*);
- + Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (*nếu có*).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp một khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Rút hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

1. Người tham gia đấu giá được quyền rút hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký mà Trung tâm đã thông báo và được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

2. Người tham gia đấu giá không được rút hồ sơ đăng ký sau khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Trình tự trả giá được thực hiện như sau:

a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 9. Rút lại giá đã trả

1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 10. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá không được tiếp tục tham gia đấu giá nếu có vi phạm sau:

1. Không có mặt đúng giờ tại phiên đấu giá.

2. Có mặt tại phiên đấu giá nhưng: Xin rút không tham gia đấu giá; trả giá dưới giá khởi điểm; trả thấp hơn bước giá đã được công bố.

3. Trao đổi với người tham gia đấu giá khác; sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông, thông tin liên lạc trong phòng đấu giá.

4. Có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;”;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

5. Rút lại giá đã trả.

6. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Điều 12. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

4. Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 13. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

1. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được

thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá do tổ chức hành nghề đấu giá chuyển giao theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

3. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người mua được tài sản đấu giá phải nộp số tiền còn lại vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

4. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Bàn giao tài sản đấu giá; trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá.

1. Thời hạn giao tài sản đã đấu giá: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản (Thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

3. Trung tâm không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá phải xem tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm khi mua được tài sản đấu giá.

Điều 15. Nội quy phiên đấu giá tài sản.

Tại phiên đấu giá, người đã đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện các quy định sau:

1. Người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ, đúng địa điểm được mời; trang phục và tác phong lịch sự.

2. Xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu; Giấy mời và Giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu có) khi được yêu cầu.

3. Không được dẫn người khác cùng đi vào phòng đấu giá nếu không được sự đồng ý của Đấu giá viên; không tự ý rời khỏi phòng đấu giá.

4. Không được sử dụng điện thoại di động hoặc các phương tiện truyền thông trong phòng đấu giá nếu không được sự đồng ý của Đấu giá viên.

5. Không mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá.

6. Không sử dụng các chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá...) khi đến tham gia đấu giá.

7. Không nói chuyện, trao đổi, bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá.

Điều 16. Trách nhiệm thực hiện Quy chế

Quy chế này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành. Viên chức, người lao động Trung tâm, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này. Các quy định liên quan đến đấu giá tài sản không quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản./.